湖南英联物流运输有限公司“5·3”一般道路运输事故调查报告

文章来源：娄底市娄星区应急管理局　　发表时间：2023-09-12 11:40　　浏览次数：8

2023年5月3日14时43分，湖南英联物流运输有限公司湘KH8595号重型特殊结构货车在运送混凝土过程中，沿娄底市娄星区万宝镇仙女街由东往西行驶至一汽大众4S店前地段时，发生一起事故，造成1人死亡，直接经济损失84万元。

事故发生后，市交警支队直属一大队、区应急局、区交通局、万宝镇人民政府接到报告后，立即派员赶赴事故现场进行事故救援、现场勘查，询问事故发生经过和原因，并就现场安全处置、汲取事故教训和做好有关善后处理工作提出了具体要求。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法定，经娄星区人民政府批准，成立了由区应急局局长颜拥军任组长，由区应急局、市交警支一大队、娄底市公安局娄星分局、区交通局、区总工会、万宝镇人民政府为成员单位，同时纪委监委派员，并聘请专家参与的湖南英联物流运输有限公司“5·3”事故调查组（以下简称调查组），对该起事故开展调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通勘查、调查取证、查阅资料、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任者和责任单位的处理建议，并在的问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故发生经过和应急处置情况

政策超市
TOP

（一）事故发生经过

2023年5月3日早8时，湖南英联物流运输有限公司安全副经理刘某收到湖南娄底南方新材料科技有限公司当日混凝土运输任务，按任务量派出了当日值班的11台混凝土搅拌运输车进行运输。

12时左右，刘某接到湖南娄底南方新材料科技有限公司调度室电话要求增加运输车运输混凝土，13时左右刘某通知了包括湘KH8595号车辆（驾驶人黄某）在内的另外三台混凝土搅拌运输车进行运输。

14时41分，黄某驾驶湘KH8595号混凝土搅拌运输车，装载7方混凝土出站发往悦江山工地，14时43分许，该车以42—44km/h的速度沿娄星区万宝镇仙女街由东往西行驶至娄底市娄星区万宝镇仙女街一汽大众4S店地段时，遇行人吴某某由南往北跑步斜向横过仙女街，人车相遇时货车车头将行人撞倒在地，造成货车受损，行人吴某某受伤。

（二）应急处置情况

14时45分，刘某开车途经事故发生地，看到公司车辆发生了交通事故，随即电话向公司总经理付某联和安全经理付某印进行了报告。

伤者家属用车辆将伤者送往娄底市中心医院，后经医院抢救无效宣布死亡。

（三）事故信息报告情况

事故发生后，黄某拨打了“122”“110”报警电话，市交警支队直属一大队、万宝镇人民政府、万宝镇派出所工作人员迅速赶到了事故现场。

15时，付某印向娄星区道路运输服务中心货运股股长肖某军进行了报告。

二、事故相关情况

（一）事故单位基本情况

湖南英联物流运输有限公司，主要从事混凝土货物运输业务，成立于2019年12月20日，社会信用代码：91431300MA4R2GTU3Y，法定代表人：付某印，注册资本：508万元，型：有限责任公司(自然人投资)，企业住所：湖南省娄底市娄星区娄星区万宝镇群益村002室，经营范围：普通货物道路运输；大型货物道路运输；货物专用运输（罐式容器）；货物卸；货运信息咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

公司现共有从业人员29人，25台混凝土搅拌运输车。付某联为公司股东，占股100%，任公司总经理，负责公司全面工作；付某印为法定代表人，任公司安全总经理，分管日常行政、财务、安

政策超市
TOP

全生产工作；刘某任安全副经理，负责人员管理、车辆调度及日常安全监管工作。公司下设财务部、行政部、业务部、车队、调度组、运输组、安全科等7个部门。

公司持有原娄星区道路运输管理局颁发的《道路运输经营许可证》，证号：湘交运管许可娄字43130220332号，经营范围：道路普通货物运输、货物专用运输（罐式容器）、大型物件运输，有效期2020年6月11日至2024年6月10日。

2020年5月9日，湖南英联物流运输有限公司与湖南中联南方物联科技有限公司签订了《运输承包经营合同》、《安全运输协议》，由湖南英联物流运输有限公司负责湖南娄底南方新材料科技有限公司的混凝土运输业务，负责将场站内预拌混凝土、预拌砂浆等货物装入搅拌车，运输至交货地点。双方明确了各自的权利、义务和安全责任。

（二）车辆和驾驶人情况

1、车辆基本情况

湘KH8595号重型特殊结构货车（混凝土搅拌运输车），车辆使用性质货运，车辆型号为中联ZLJ5310GJBHTE，车辆识别代号：LZZ1BXNA3LN647735，发动机号：200407828437，外廓尺寸长9600mm、宽2500mm、高3960mm，核定载质量17.97吨，出厂日期2020年5月17日，初次登记日期2020年5月26日，检验有效期止2023年5月31日，车辆所有人为湖南英联物流运输有限公司。

该车辆《道路运输证》编号431302206851，有效期2020年6月16日至2023年6月15日。

该车辆投保于华安财产保险股份有限公司，交强险（保险单号：603020703012022008230 8），商业险（特种车辆商业保险单号：6032301031320220000007、国内公路货物运输定额保险单号：H10114P020911202242403040），被保险人为湖南英联物流运输有限公司，均在承保有效期内。

经交警部门对该车辆在发生事故后进行称重，净重16吨（未超载）。

2、驾驶人情况

黄某，男，汉族，45岁，身份证号码：43250********518，户口所在地：娄底市娄星镇雅塘村新屋组8号；驾驶证号码：432501*********518，准驾驶车型：B2D，有效期始2C月2日，有效期：长期，初次领证日期：2007年2月2日。2022年11月1日，入职湖南英联物有限公司任湘KH8595号重型特殊结构货车驾驶人。

（三）事故道路情况

政策超市
TOP

事故现场位于娄底市娄星区万宝镇仙女街一汽大众4S店地段。仙女街呈东西走向，路宽11米，该道路属机、非、人混合车道，未设置限速标志，路面未施划交通标线，道路南北两侧设有绿化花坛。事故地段为水泥路面，路面平坦、干燥。交警勘查事故现场时为白天，自然光照射，视线良好。

三、企业、有关部门及属地安全管理情况

（一）湖南英联物流运输有限公司

公司成立了安全生产领导小组，制定了全员安全生产责任制，并签订了安全生产责任状；公司制定了安全生产资金投入计划，组织制定了相关安全生管理制度和各岗位操作规程，制定了安全生产应急预案，并成立了安全应急领导小组；公司制定了2023年安全教育和培训计划，每月组织管理人员和车辆驾驶人召开一次安全例会；公司每月对运输车辆进行一次安全检查，每天上班前都会对当班驾驶员的精神、思想、身体及安全注意事项进行检查和交待。

存在的问题：湖南英联物流运输有限公司未能按照制定的2023年安全教育培训计划开展安全教育培训，黄某上岗前未经安全教育和培训；公司未开展生产安全事故应急救援预案演练；公司主要负责人付某联无道路运输企业主要负责人安全考核合格证明；安全生产管理人员刘某无道路运输企业安全管理人员安全考核合格证明；公司主要负责人付某联无检查本单位安全生产工作的相关记录。

（二）娄星区道路运输服务中心

娄星区道路运输服务中心负责对货物运输企业的行业管理职责，货运事务股负责日常工作；并按照年初制定的普通货物运输企业普查工作计划，全年开展一次安全生产企业主体责任落实情况考核。

存在的问题：娄星区道路运输服务中心虽然安排部署了“五一”期间的安全生产和交通安整治工作，但措施落实不到位。平时开展了安全检查，但安全检查不细致，督促企业落实安主体责任不力。

（三）万宝镇人民政府

万宝镇人民政府履行对普通货物运输企业属地管理职责，交通管理站负责日常工作；负村公路的巡查，渡口检查，源头企业超限超载检查巡查，普通货物运输企业检查，马路市场理、整治工作。

存在的问题：万宝镇人民政府虽然安排部署了五一期间的安全生产和交通安全专项整治工作，但措施落实不到位，督促企业落实安全生产主体责任

政策超市
TOP

三、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）死者基本情况

此起事故共造成1人死亡。死者吴某某，女，汉族，7岁，身份证号码：431302*********169，户口所在地：娄底市娄星区万宝镇群益村土洞组16号。

（二）直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)等标准和规定统计，核定事故造成直接经济损失84万元。

四、相关司法鉴定报告结论

受害者尸表检验及死亡原因分析。娄底市星罡司法鉴定所出具了司法鉴定意见书（湘娄星罡鉴[2023]病鉴字第104号），鉴定意见为：吴某某符合道路交通事故致重型颅脑损伤引发中枢神经系统功能丧失死亡特征。

湘KH8595重型特殊结构货车事发时的车速及车辆安全技术状况（制动系、转向系、照明、信号装置）鉴定。娄底市星罡司法鉴定所出具了司法鉴定意见书（湘娄星罡鉴〔2023〕痕（交）鉴字第188号），鉴定意见为：湘KH8595重型特殊结构货车（制动系、转向系、照明、信号装置）查无异常，认定事发时有效；事发时行驶速度介于42—44km/h。《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十五条第一项规定没有道路中心线的道路、城市道路最高限速为30km/h、公路最高限速为40km/h。

血液样品中乙醇定性定量分析。湖南鉴证司法鉴定中心出具了司法鉴定意见书（湘鉴证司鉴中心[2023]毒鉴字556号），鉴定意见为：经检测， 委托方送检的采血管编号为“D162207903”的血液样品中未检出乙醇。

五、事故类别

根据《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986的规定，经事故调查组认定，此起事故伤害事故。

六、事故原因和性质

（一）直接原因

黄某驾驶货车在视野开阔、视线良好且没有道路中心线的事故路段行驶时，对前方路况观察不周，未提前发现道路内行人，且超过法定最高时速行驶，遇到横穿过道路的行人吴某某时，不能采取有效的避让措施，致使货车撞上吴某某，导致其死

政策超市
TOP

（二）间接原因

1、湖南英联物流运输有限公司安全生产教育和培训不到位。该公司未能按照制定的2023年安全教育培训计划开展安全教育培训；黄某上岗前未经安全教育和培训。

2、湖南英联物流运输有限公司未开展生产安全事故应急救援预案演练。

3、湖南英联物流运输有限公司主要负责人、安全生产管理人员，安全生产知识和管理能力未经主管部门考核合格。主要负责人付某联无道路运输企业主要负责人安全考核合格证明；安全生产管理人员刘某无道路运输企业安全管理人员安全考核合格证明。

4、湖南英联物流运输有限公司主要负责人督促、检查本单位安全生产工作不力。无主要负责人付某联检查本单位安全生产工作的相关记录。

（二）事故性质认定

经调查认定，湖南英联物流运输有限公司“5·3”一般道路运输事故是一起生产安全责任事故。

七、事故责任划分

经公安交警部门调查，根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条的规定，对该起道路交通事故进行了责任认定：黄某承担此起事故的主要责任；吴某某承担此起事故的次要责任。

八、对有关责任单位和人员的处理建议

（一）免予责任追究人员

1、吴某某，娄星区万宝镇群益村土洞组村民。在未确认安全的前提下横过道路，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第六十二条的规定，对事故的发生负有直接责任。鉴事故中死亡，建议免予责任追究。

（二）建议由公安交警部门依法处理的人员

2、黄某，湖南英联物流运输有限公司湘KH8595号重型特殊结构货车驾驶人。驾驶货野开阔、视线良好且没有道路中心线的事故路段行驶时，对前方路况观察不周，未提前发现行人，且超过法定最高时速行驶，致遇行人横过道路时，不能采取有效的避让措施。其行为《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款和《中华人民共和国道路交通安全法例》第四十五条第一项的规定，对事故的发生负有直接责任。建议由公安交警部门依法进行相关责任追究。

政策超市
TOP

（三）建议由应急管理部门依法处理的单位和人员

3、湖南英联物流运输有限公司。未认真履行企业安全生产主体责任，安全生产教育和培训不到位，未开展生产安全事故应急救援预案演练，主要负责人、安全生产管理人员未经主管部门安全生产知识和管理能力考核合格。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一、二款、第二十八条第一款、第八十一条的规定，对事故的发生负有责任。建议娄星区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定给予行政处罚。

4、付某联，湖南英联物流运输有限公司总经理，负责全面工作。作为公司安全生产第一责任人，未认真履行安全生产工作职责，实施本单位安全生产教育和培训计划不力，督促、检查本单位安全生产工作不力。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）、（五）项的规定，对事故的发生负有主要领导责任。建议由娄星区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定给予行政处罚。

（四）建议企业内部处理人员

5、付某印，湖南英联物流运输有限公司安全经理，负责日常行政、财务、安全生产工作。对驾驶员日常安全管理、安全生产教育培训不到位，对事故的发生负有管理责任。建议湖南英联物流运输有限公司按照内部管理规定处理。

6、刘某，湖南英联物流运输有限公司安全副经理，负责人员管理、车辆调度及日常安全监管工作。对驾驶员日常安全管理、安全生产教育培训不到位，对事故的发生负有管理责任。建议湖南英联物流运输有限公司按照内部管理规定处理。

（五）建议给予党纪政纪处理人员

7、廖某某，中共党员，万宝镇人民政府交通管理站站长，负责辖区内道路运输企业管理工作。督促湖南英联物流运输有限公司落实安全生产主体责任不力。依据《中国共产党纪律处分条例》第一百三十三条之规定，建议给予党内警告处分。

8、肖某军，中共党员，娄星区道路运输服务中心货运事务股股长，负责全区道路运输管理工作。督促湖南英联物流运输有限公司落实安全生产主体责任不力。依据《中国共产党纪律处分条例》第一百三十三条之规定，建议给予党内警告处分。

9、龙某，中共党员，娄星区道路运输服务中心副主任，分管货运事务股。督促货运事务股落实工作不力，建议给予诫勉谈话。

10、黄某华，中共党员，娄星区道路运输服务中心主任，负责全面工作。督促货运事务股落实工作不力，建议给予履责约谈。

政策超市
TOP

11、刘某峰，中共党员，万宝镇党委副书记，分管交通管理站。督促交通管理站落实工作不力，建议给予履责约谈。

七、防范措施

（一）湖南英联物流运输有限公司要认真落实企业安全生产主体责任；督促从业人员严格执行本单位安全生产规章制度和相关安全操作规程；要严格按照制定的安全生产教育和培训计划对从业人员开展教育培训工作；特别是要加强对新进人员上岗前安全生产教育和培训工作；要严格按法律法规的相关规定定期开展生产安全事故应急救援演练；公司主要负责人要严格督促、检查本单位安全生产工作，并进行记录。

（二）娄星区道路运输服务中心要加大对全区道路运输企业监督检查力度，督促企业主要负责人、安全管理人员安全生产知识和管理能力通过考核合格后上岗，进一步督促企业严格落实安全生产主体责任。

（三）万宝镇人民政府要进一步加强辖区内源头企业、道路运输企业的监督检查工作，进一步督促企业严格落实安全生产主体责任。

（四）公安交警部门、交通运输管理部门及各乡镇（街道）要以相关事故为警示，加强交通安全宣传教育，通过电视、报纸、网络、横幅、标语等载体和形式，广泛开展道路交通安全宣传教育活动，进一步提高交通参与者的安全意识和法治意识。

湖南英联物流运输有限公司“5·3”

道路运输事故调查组

政策超市

返回顶部 分享

联系我们 | 网站地图 | 友情链接

主办单位：娄底市娄星区人民政府 承办：娄底市娄星区数据局 区门户网站联系电话：0738-8

地址：娄底市娄星区长青西街与金星路交汇处 湘公网安备43130202000032号 湘ICP备17000

网站标识码：4313020018

TOP

适老化
无障碍服务
政府网站
找错
党政机关
娄底市违法和不
良信息举报中心
政策
超市
TOP